



OFÍCIO Nº 001/2026 - Cacimba de Dentro - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

ASSUNTO: cobrança indevida sobre enquadramento tarifário incorreto

Unidade consumidora: 2413588-1

O município de Cacimba de Dentro-PB, inscrito no CNPJ Nº: 08.929.648/0001-59, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Pollyanno Henrique Pereira, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, requerer o que se segue:

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato Nº IN00014/2024 de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados em 25 de outubro de 2024.
4. O referido contrato, em sua **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA encontra-se expressamente autorizada a representar a CONTRATANTE, perante a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a Agência Reguladora do Estado Da Paraíba – ARPB, bem como perante a concessionária local de distribuição de energia elétrica (atualmente denominada ENERGISA ou qualquer outra empresa que venha a sucedê-la), para todos os fins administrativos e regulatórios relacionados ao objeto deste contrato. Tal autorização decorre de previsão constante no processo licitatório que fundamentou o presente certame.

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial dos Municípios**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais
 - (c) Anexo III - Aditivo 1
 - (d) Anexo IV - Aditivo 2
 - (e) Anexo V - Aditivo 3

3. DOS FATOS E DOS DIREITOS

9. Primeiramente, resta evidente a nulidade do laudo de vistoria técnica emitido pela concessionária, uma vez que esta se limitou a alegar genericamente que a carga instalada "não é exclusiva de água, esgoto e saneamento", omitindo-se completamente do dever de descrever, quantificar ou identificar quais seriam as supostas cargas de natureza diversa presentes na unidade consumidora.
10. Ademais, a alegação de que a unidade consumidora alimenta tomadas, ilustrada pela concessionária apenas com a foto do interior de um quadro elétrico, não constitui argumento idôneo para afastar o enquadramento.
11. Isto porque a presença de tomadas de uso geral (TUGs) no interior de painéis elétricos e salas de comando é requisito técnico indispensável para a operação, calibração, instrumentação e manutenção das próprias instalações de saneamento, servindo estritamente ao suporte da atividade principal da unidade.

12. Nesse sentido, a própria ANEEL, no Ofício N° 679/2026-SMA/ANEEL, já firmou entendimento expresso de que a existência de tomadas e iluminação em instalações operacionais de água e saneamento não descaracteriza a exclusividade de carga, destacando que:

22. No exemplo trazido na consulta, foi apresentada uma pequena estação de bombeamento de água, que, além das cargas referentes ao bombeamento em si, contaria com iluminação interna e uma tomada em que não foi encontrado equipamento conectado.

23. Com base nos princípios acima explanados, bem como nas informações disponibilizadas na consulta, entende-se que, nesse caso, a presença de iluminação interna e uma tomada tenderia a não ser suficiente para descaracterizar a exclusividade de carga, visto que a iluminação interna é um requisito para a operação e eventuais manutenções nos equipamentos de bombeamento, bem como uma tomada poderia ser necessária para a realização de reparos ou medições usando equipamentos específicos a ela conectados quando necessário.

13. Portanto, alinhado à orientação oficial do órgão regulador, visto que tais circuitos terminais são cargas auxiliares e essenciais ao funcionamento do sistema de saneamento básico, a mera existência de tomadas não desnatura a destinação exclusiva da infraestrutura e nem afasta o direito ao benefício tarifário pleiteado.
14. Contudo, a mera invocação genérica de critérios restritivos e sem lastro técnico descritivo por parte da concessionária viola o dever de fundamentação das decisões e o direito à informação do consumidor, previstos na Resolução Normativa n° 1.000/2021 da ANEEL.
15. Desse modo, visto que a energia elétrica consumida atende estritamente a finalidades vinculadas ao saneamento básico, torna-se indevida e sem amparo regulatório a manutenção da cobrança sob a classificação atual.
16. Por fim, em razão desse enquadramento incorreto e da recusa injustificada da distribuidora em aplicar a tarifa setorial adequada, resta evidente o direito do consumidor à devolução em dobro dos valores pagos a maior, conforme determina a regulação vigente.

4. DOS PEDIDOS

17. Diante do exposto, requer que a Concessionária:
- (a) Proceda com a correção do enquadramento tarifário da mesma em conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa N° 1.000/2021 da ANEEL.
 - (b) Efetue a devolução de todos os valores cobrados a maior, referente aos últimos 10 (dez) anos. Conforme o Despacho N° 2.006 da ANEEL de 08 de julho de 2024, observando o prazo prescricional de 10 anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil.



- (c) Devolva os valores cobrados a maior em dobro, atualizados monetariamente pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês calculados pro *rata die*, conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa N° 1.000/2021 da ANEEL.
- (d) Apresente os argumentos e as provas (comprovações) para não enquadramento (fotos, carga instalada etc).
- (e) Proceda com a devolução do valor integral, por meio de depósito bancário, na conta corrente do Município, conforme estabelece o § 7º, do art. 323 da REN N° 1.000/2021 da ANEEL, comunicando por escrito o resultado do deferimento desta reclamação, por meio de e-mail.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município